Getrennte Besprechung zur Klage und zum Kenntnisstand

Datum 05.10.2026
Von Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau
An Handakte Matthias Vetter

Der Mandant arbeitet als Ofenführer in einer Freiburger Großbäckerei. Die Lohnabrechnung März 2024 zeigt 13,20 EUR brutto je Stunde bei 39 Wochenstunden und Schichtzuschläge. Die Ausgaben des laufenden Haushalts werden aus einem anderen Konto bedient. Über seinen Arbeitslohn verfügt er selbst. Dass Elena erheblich mehr verdient, hat nach seiner Schilderung an gemeinsamen Entscheidungen nichts geändert.

Er las im März 2024 eine Nachricht seiner Frau mit einer Zahl von 500.000 EUR und antwortete mit „Dann geht von mir nichts raus“. Er sagt, damit habe er die gemeinsame Rücklage gemeint. Er erinnert sich, dass die App den Gesamtsaldo auswies. Er hat nach seiner Darstellung nie überschlagen, welchen Betrag er davon für sich hätte verwenden können. Beim Wohnmobil war er Vertragspartner und hat die Überweisung allein ausgeführt. Er will sowohl die vorherige Zustimmung als auch die Grenze der Erlaubnis belegen lassen. Er hat keine frühere Einzelanzeige nach § 30 ErbStG in seinen Unterlagen.

Er beauftragt fristwahrende Klage gegen den Bescheid. Seine Einlassung zum Wissensstand verbleibt bis zu gesonderter Freigabe in der Handakte. Der Mandant erlaubt die Suche nach der vollständigen Nachrichtenkette und der Freigabehistorie.